

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2560/2532

นายแจ้ง เย็นใจ

นายประหยัด หอมจันทร์ กับพวก

นาง บุญมา หอมจันทร์หรือหลงเจริญ

โจทก์

จำเลย

จำเลยร่วม

พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา

น.ค.3 เป็นเพียงหลักฐานที่จะไปขออนุญาตโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินได้เท่านั้น มิใช่หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองในที่ดิน
นิคมสร้างตนเองบางปะกงแปลงที่ ๓๘๖ ให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินดังกล่าว

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกนางบุญมา หอมจันทร์ เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้น
ต้นอนุญาต

จำเลยทั้งเจ็ดและจำเลยร่วมให้การว่า ได้ครอบครองที่พิพาทโดยโจทก์ไม่เคย
มาเกี่ยวข้องจนบัดนี้ เป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปีแล้ว คดีของโจทก์ขาดอายุความ ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่า มีหลักฐานหนังสือแสดงการทำประโยชน์
ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ. ๒๕๑๑ (น.ค.๓)
รับรองว่าโจทก์เป็นเจ้าของได้สิทธิทำกินในที่พิพาทตลอดไปนั้น เห็นว่า น.ค.๓ มิใช่
หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน โจทก์คงมีสิทธิตามหนังสือดังกล่าวที่จะไปขอออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินได้เท่านั้น โจทก์จะขอสืบพยานเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐาน น.ค.๓ ดังกล่าว ไม่
เป็นประโยชน์แก่คดีแต่อย่างใดจึงไม่อนุญาต และฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยซึ่งได้ครอบ
ครองที่พิพาทเพื่อตนตามความเป็นจริงย่อมมีสิทธิดีกว่าโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
ขับไล่จำเลย

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา - นายพิเศษ อธิธรรมวินิจ

ศาลอุทธรณ์ - นายมนู วงศ์แสดงจันทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ